



Nr. 285 Kabinettsitzung mit anschließender Ministerbesprechung. 21. August 1924, 21 Uhr

R 43 I/1395 , Bl. 432-436

Anwesend: Marx, Luther, Hamm, Brauns, Geßler, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RbkPräs. Schacht; StS Bracht, Meissner, Zapf, Joel, Hagedorn, v. Maltzan; MinDir. v. Schubert, Gaus, Vogt; Protokoll: MinDir. Kempner (Kabinettsitzung), MinR Kiep (Ministerbesprechung).

Beginn: 21:00

[Tagesordnung]

1. *Gesetzentwurf über Zölle und Umsatzsteuer.*
2. *Gesetz über die Industriebelastung. [...]*
3. *Personalsache. [...]*
4. *Strafanträge. [...]*

Ministerbesprechung

5. *Politische Lage*
6. *Zollvorlage.*

1. **Gesetzentwurf über Zölle und Umsatzsteuer.**

Staatssekretär Zapf berichtet über die geringen Änderungen, die der Reichsrat an dem Entwurf vorgenommen habe ¹. Das Reichsfinanzministerium empfehle, den Artikel II dem Reichstag in Doppelfassung vorzulegen.

Das Kabinett stimmt dem zu ².

¹ Der umstrittene Entwurf eines „Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer“ (vgl. zuletzt Dok. Nr. 262, P. 1) war vom RR am 8. 8. in der vom zuständigen RR-Ausschuß abgeänderten Fassung mit 35 gegen 26 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen worden; dagegen hatten u. a. die Vertreter des PrStMin., Sachsens und der Hansestädte gestimmt (vgl. Niederschriften des RR 1924, § 549; Schultheß 1924, S. 58).

Mit Schreiben vom 19. 8. übersandte der RFM als Kabinettsvorlage den GesEntw. mit den vom RR beschlossenen Änderungen (R 43 I/2416 , Bl. 342-347).

² Fortsetzung s. P. 6 dieses Protokolls.

2. Gesetz über die Industriebelastung. [...]

3. Personalsache. [...]

4. Strafanträge. [...]

Ministerbesprechung

5. Politische Lage

Der *Reichskanzler* verliest eine Ausarbeitung der Ressorts über die juristische Lage bezüglich der Ergebnisse der Londoner Konferenz. Im Nachlaß Marx findet sich eine Aufzeichnung über die rechtlichen Gesichtspunkte, die bei der parlamentarischen Behandlung der Londoner Vereinbarungen zu berücksichtigen sind (Nachl. Marx, Nr. 112); Anschreiben, Verfasserangabe und Datum fehlen; wahrscheinlich ist die Aufzeichnung zwischen dem 19. und 21. 8. entstanden. Es heißt darin: Die Unterzeichnung der am 16. 8. paraphierten Londoner Vereinbarungen (vgl. Dok. Nr. 283, bes. Anm. 2) könne nur am 30. 8. erfolgen. „Wird an diesem Tage nicht unterzeichnet, so wird damit das ganze Ergebnis der Konferenz hinfällig. [...] Die Londoner Vereinbarungen begründen nach ihrer ganzen Konstruktion für die RReg. lediglich die völkerrechtliche Verpflichtung, die einzelnen in Betracht kommenden Gesetze bei den dt. gesetzgebenden Körperschaften einzubringen. Das ergibt sich für die drei Hauptgesetze – das Bankgesetz, das Eisenbahngesetz und das Industriebelastungsgesetz – sowohl aus dem Dawes-Gutachten als auch aus der Fassung der Londoner Vereinbarungen selbst.“ Es ergäben sich nun theoretisch folgende Möglichkeiten: 1) „Die RReg. unterzeichnet die Londoner Vereinbarungen am 30. August, ohne das vorgelegte Gesetz über die Londoner Konferenz und die drei Hauptgesetze vorher zur Verabschiedung zu bringen. Damit wäre das Ergebnis der Konferenz formell auf alle Fälle gerettet. Die RReg. hat dann die durch die Unterzeichnung eingegangene Verpflichtung zu erfüllen, die darin besteht, daß sie die notwendigen Gesetze einbringt [...]. Kann alsdann die RReg. die drei Hauptgesetze nicht zu dem in den Londoner Vereinbarungen vorgesehenen Termin, d. h. am 1. September, zur Verabschiedung bringen, so hat sie die Möglichkeit, [...] bei der Repko eine Hinausschiebung des Termins vom 1. September zu beantragen. Dieser Antrag könnte selbstverständlich schon vor dem 30. August gestellt werden. Auf diese Weise könnte eventuell die für eine Reichstagsauflösung und Neuwahl oder einen Volksentscheid erforderliche Zeit gewonnen werden.“ Das hätte zur Folge, daß sich alle in Anlage III des Schlußprotokolls vorgesehenen Termine entsprechend verschieben. 2) „Die RReg. kann ferner den Weg beschreiten, daß sie vor der Unterzeichnung zunächst allein das Gesetz über die Londoner Konferenz mit einfacher Majorität zur Verabschiedung bringt und auf Grund dieser Verabschiedung am 30. August die Unterzeichnung vornimmt. Die Sachlage ist dann genau dieselbe wie vorstehend unter 1) [...].“ 3) „Die RReg. versucht, sowohl das Gesetz über die Londoner Konferenz als auch die drei Hauptgesetze vor der Unterzeichnung zur Verabschiedung zu bringen. Hierbei wäre zu bedenken, daß, wenn das [verfassungsändernde] Eisenbahngesetz mangels Zustimmung der Deutschnationalen abgelehnt wird, dann eine Unterzeichnung der Londoner Vereinbarungen erschwert wäre. Man könnte in diesem Falle zur fristgemäßen Unterzeichnung nur dann schreiten, wenn gleichzeitig die Auflösung des RT oder die Herbeiführung eines Volksentscheids beschlossen wird, damit die RReg. darauf hinweisen kann, daß sie auf diesem Wege die durch die Unterzeichnung eingegangene Verpflichtung zur Einbringung des Eisenbahngesetzes realisieren zu können glaubt.“ Er empfiehlt, auf alle Fälle am 30. August das Protokoll zu zeichnen.

Der *Reichsarbeitsminister* Ich schlage vor, daß das Kabinett beschließt, unter allen Umständen am 30. August zu ratifizieren und diesen Beschluß zu veröffentlichen. Ich setze voraus, daß das Kabinett sich darin einig ist, alles zu tun, um die Durchsetzung im Reichstag zu erzielen und nicht auf die Auflösung hinzuwirken.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett sich in diesem Ziele einig sei.

Es fand alsdann eine Aussprache statt über die voraussichtlichen Ergebnisse einer etwaigen Neuwahl.

Der *Reichsverkehrsminister* warnte davor, Parteipolitik zu treiben. Das Ziel sei, auf dem kurz-möglichsten Wege die Gesetze zur Annahme zu bringen. Jedes andere Verfahren würde eine schwere Verantwortung bedingen. Eine Auflösung nur wegen des Eisenbahngesetzes würde eine sehr schwache Wahlparole ergeben.

Der *Reichspostminister* Es sei die Pflicht des Kabinetts, jeden möglichen Weg zu gehen, d. h. zunächst das Mantelgesetz⁴ annehmen zu lassen und dann zu ratifizieren. Die Frage, was alsdann zu geschehen habe, könne später entschieden werden.

Der *Reichswehrminister* Am 30. August könne und müsse unterschrieben werden. Die Annahme des Mantelgesetzes habe dabei keine rechtliche Bedeutung. Am besten sei es, die Dinge im Reichstag ihren Lauf nehmen zu lassen und die Entwicklung abzuwarten.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß es durchaus fraglich sein könne, welche Wirkung ein Beschluß der Reichsregierung, am 30. August zu ratifizieren, haben werde.

Der *Vizekanzler* teilte mit, daß die Gesetze im Reichsrat bis auf die Stimmen der beiden Mecklenburg, Pommerns und Ostpreußens sowie unter Stimmenthaltung Thüringens angenommen seien⁵. Er halte die Erklärung der Deutschnationalen⁶ für nicht so scharf, wie man vielleicht hätte befürchten können. Vielleicht sei den Deutschnationalen eine etwa gewaltsame Lösung nicht unerwünscht. Wenn man dahin strebe, mit den Deutschnationalen zu einer Verständigung zu gelangen, was er (der Vizekanzler) für sehr erwünscht hielt, dann sei die Stellung der Regierung im Falle eines etwaigen Scheiterns günstiger. Er halte es daher für richtig, daß die Regierung ruhig auf das Ziel lossteuere, und er, der Vizekanzler, gebe die Hoffnung noch nicht auf, daß im letzten Augenblick noch eine Einigung mit den Deutschnationalen möglich sein werde.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß der Beschluß der Deutschnationalen durchaus verschiedene Auslegung zulasse. Er glaube, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Er habe aus Besprechungen mit den landwirtschaftlichen Spitzenorganisationen den Eindruck gewonnen, daß der Wille zur Verständigung in landwirtschaftlichen Kreisen stark sei. Es sei eine interfraktionelle landwirtschaftliche Gruppe zu diesem Zwecke gebildet worden.

Staatssekretär v. Maltzan teilte mit, daß nach der Auffassung verschiedener ausländischer Diplomaten, die sich ihm gegenüber ausgesprochen hätten, es erwünscht sein würde, soweit als möglich die Gesetze annehmen zu lassen. Er habe im übrigen aus deutschnationalen Kreisen verschiedene Vorschläge gehört, welche auf einen Willen, es nicht zum Bruch kommen zu lassen, schließen ließen.

Der *Reichsverkehrsminister* erörterte die juristischen Möglichkeiten, ohne Zweidrittelmehrheit die Reichsbahngesellschaft zu gründen.

Der *Reichspostminister* führte aus, daß es erwünscht sei, nach Möglichkeit einen Druck auf die Deutschnationale Partei auszuüben.

Der *Reichswehrminister* unterstrich diese Auffassung und bat, die wirtschaftlichen Momente hierbei in den Vordergrund zu stellen. Gefühlsmäßig seien zweifellos fast alle gegen das Gutachten, daher müßte die wirtschaftliche Vernunft den Ausschlag geben.

⁴ Gemeint ist der Entwurf eines „Gesetzes über die Londoner Konferenz“; s. Dok. Nr. 281, Anm. 6.

⁵ Am 21. 8. werden die Gesetzentwürfe zur Durchführung des Sachverständigen-Gutachtens und über die Londoner Konferenz vom RR angenommen (Niederschriften des RR 1924, §§ 572–580; vgl. Schultheß 1924, S. 61 ff.). Am 21./22. 8. legt die RReg. die Entwürfe dem RT vor (RT-Drucks. Nr. 446–453, Bd. 383).

⁶ Gemeint ist offenbar die Erklärung der deutschnationalen RT-Fraktion vom 21. 8., in der es heißt: Die Fraktion „stellte einmütig fest, daß sie nach wie vor auf dem in ihren sieben Punkten vom 22.7.1924 [s. Dok. Nr. 259, Anm. 9] und in der Rede des Abg. Dr. Hoetzsch vom 26.7.1924 [s. RT-Bd. 381, S. 736 ff.] festgelegten Standpunkte beharrt.“ (DAZ Nr. 394 vom 22. 8.).

Staatssekretär Joel führte aus, daß das Eisenbahngesetz unter allen Umständen die verfassungsmäßige Mehrheit haben müsse⁷.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett am 30. August entschlossen sei zu zeichnen, aber nichts hierüber zu veröffentlichen. Das Ziel sei ferner, möglichst viele Gesetze durchzubringen.

Es wurde alsdann die Reihenfolge der in der ersten Reichstagssitzung zu haltenden Ministerreden erörtert und beschlossen, daß erst der Reichskanzler, dann der Reichsminister der Finanzen und alsdann der Reichsminister des Auswärtigen reden sollen⁸.

Hiernach wurde die Frage des Volksentscheides und Volksbegehrens erörtert mit dem Ergebnis, daß nach dem Vorschlage des Vizekanzlers der Weg des vereinfachten Volksbegehrens zu gehen sei.

6. Zollvorlage.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* warf die Frage auf, ob die Zollvorlage⁹ nunmehr an den Reichstag gehen könne.

Der *Reichsverkehrsminister* äußerte Bedenken. Diesen schloß sich der *Reichspostminister* an mit dem Hinzufügen, daß weder eine Erörterung der Zollvorlage noch eine Besprechung des Washingtoner-Abkommens über die Arbeitszeit¹⁰ gegenwärtig im Reichstag möglich sei.

Der *Reichsarbeitsminister* vertrat demgegenüber die Auffassung, daß eine Erörterung des Arbeitszeitabkommens im dringenden Interesse der Reichsregierung erwünscht sei. Dagegen halte er die Wirkung einer öffentlichen Behandlung der Zollvorlage im Reichstag für sehr bedenklich.

Der *Vizekanzler* trat dafür ein, beide Vorlagen im Reichstag zu behandeln. Es würde hierdurch eine heilsame Wirkung auf die Parteien im Sinne der Annahme der Gutachten-Gesetze ausgeübt.

Der *Reichsverkehrsminister* wiederholte seine Bedenken gegen eine Erörterung der Zollvorlage. Es sei zu befürchten, daß die Regierungsparteien hierbei sich spalten könnten, außerdem könne der Vorwurf gegen die Regierung entstehen, als suche sie die Zustimmung der Deutschnationalen zu den Gutachten-Gesetzen zu erkaufen.

Der *Reichswirtschaftsminister* stimmte dem Reichsverkehrsminister bei und wies darauf hin, daß die Zollvorlage noch erheblicher Abänderung bedürfe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* teilte mit, daß die Vertreter der Landwirtschaft in den bürgerlichen Parteien beschlossen hätten, einen Initiativantrag einzubringen, falls die Regierung die Vorlage nicht dem Reichstag zukommen lasse. Er sei daher gezwungen, sofort zu handeln

⁷ Mit Schreiben vom 16. 8. an die Kriegslastenkommission übersandte der RJM (i. V. Joel) ein Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzentwürfe zur Ausführung des Dawes-Plans. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, daß die Entwürfe des Bankgesetzes und des Gesetzes über die Industrieobligationen keine mit der RV unvereinbaren Bestimmungen enthalten. „Dagegen enthält der Entwurf eines Gesetzes über die Dt. Reichsbahngesellschaft Abweichungen von Vorschriften der RV, so daß er nur mit der für Verfassungsänderungen vorgeschriebenen Mehrheit Gesetzeskraft erlangen kann.“ Zur Begründung wird ausgeführt: „Art. 89 der RV bezeichnet es als Aufgabe des Reichs, die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in sein Eigentum zu übernehmen und als einheitliche Verkehrsanstalt zu verwalten. Die Verwaltung der vom Reich erworbenen Bahnen soll also Reichsverwaltung sein. Der Entwurf läßt das Eigentum des Reichs an den Reichsbahnen bestehen. Indessen kann die Verwaltung der Reichsbahngesellschaft nicht als Reichsverwaltung, auch nicht einmal als mittelbare Reichsverwaltung angesprochen werden. Weder die Verteilung des Aktienbesitzes noch – was wesentlicher ist – die Zusammensetzung des Verwaltungsrats, der das Oberorgan der Gesellschaft darstellt, läßt eine solche Auffassung zu. Das Reich wird im Verwaltungsrat bestenfalls die Hälfte der Sitze besetzen. Wenn es auch gelungen ist, einen maßgebenden Einfluß im Verwaltungsrat zu sichern, so wird dies doch auf die Dauer, nämlich nach Abgabe von Verwaltungsratssitzen an die Vorzugsaktionäre, kein maßgebender Einfluß der RReg. sein können. Es kommt hinzu, daß das Gesetz, wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, den Übergang der Verwaltung auf den Kommissar und die etwaige Verpachtung der Bahnen vorsieht.“ Außerdem würde, abweichend von Art. 92 RV, der Haushalt der Reichsbahngesellschaft praktisch vom Reichshaushalt losgelöst und die Rechnungsführung der Gesellschaft der parlamentarischen und staatlichen Kontrolle entzogen (R 43 I/265, Bl. 332, 334-336).

⁸ S. die Erklärung der RReg. über die Londoner Konferenz, die von RK Marx, RAM Stresemann und RFM Luther in der RT-Sitzung vom 23. 8. zu Beginn der Beratungen über die Gesetze zur Durchführung des Dawes-Gutachtens abgegeben wird (RT-Bd.. 381, S. 771 ff.; Schultheß 1924, S. 65 ff.).

⁹ Entwurf eines „Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer“; s. P. 1 dieses Protokolls.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 270, P. 1.

und habe sich in dieser Beziehung, nachdem er die frühere Zusage des Kabinetts erhalten, durchaus festgelegt, so daß er nicht zurückgehen könne.

Der *Vizekanzler* betonte, daß das Kabinett an seinem Versprechen festhalten müsse.

Der *Reichskanzler* stimmte dieser Auffassung zu, wenn auch er nicht verhehlen könne, daß er die jetzige Einbringung der Vorlage im Reichstag für falsch halte.

Der *Reichskanzler* stellte die Frage zur Abstimmung, und es wurde mit 5 gegen 2 Stimmen entschieden, daß die Zollvorlage an den Reichstag zu bringen sei ¹¹.

¹¹ Der Entwurf eines Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuer wird dem RT am 22. 8. zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 457, Bd. 383). Das Kabinett beschäftigt sich mit der Zollvorlage erneut in der Sitzung vom 27. 8. (Dok. Nr. 288, P. 1).

Zitierhinweis

Nr. 285 Kabinettsitzung mit anschließender Ministerbesprechung. 21. August 1924, 21 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 991–996 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D285>